

[별표]

중요문서의 심의기준(제7조관련)

1. 우정사업본부 훈령·예규 등의 제·개정(제5조제1항제1호관련) 및 업무 지침의 제·개정(제5조제1항제7호관련)

심의기준	심의 내용
가. 필요성	- 법령 규정 집행의 통일성 등을 확보하기 위하여 반드시 필요한 경우에 발령하는 것인지 여부 등
나. 적법성	- 법률에 근거 없이 국민의 권리의무에 관한 사항을 규정하거나 법령의 내용과 다른 사항 또는 다른 중앙행정기관의 소관업무에 관한 사항을 규정하였는지 여부 - 훈령·예규 등을 시행 할 경우, 우체국 이용고객 등 이해관계자의 정당한 권익이 침해되지 않는 지 여부 등
다. 조화성	- 다른 훈령·예규등과 조화와 균형이 유지되도록 하고, 중복·상충되는 내용이 없는지 여부 - 훈령·예규 등의 필요성에 따른 적절한 형식(제4조제2항 각호 관련)을 취하고 있는지 여부 등
라. 명확성	- 국민들이나 직원들이 이해하기 쉽도록 누구나 알기 쉬운 용어와 표현 등을 사용 하였는지 여부 - 전체내용을 쉽게 파악할 수 있도록 조문배열이 적절한지, 재량권이 남용되지 아니하도록 구체적이고 명확하게 규정했는지 여부 등
마. 윤리성	- 우정사업의 윤리강령, 경영방침 및 일반적인 정부기업의 사회적 책임(윤리적 책임·사회공헌적 책임 등)에 어긋나지 않는지 여부 등
바. 금융사고 예방	- 우체국 금융사고 방지를 위한 충분한 제도적 조치가 되어 있는지 여부 등
사. 기타 운용점검	- 자금운용 관련 법령, 내부규정 등을 준수하고 있으며, 상충되는 내용은 없는지, 금융당국에서 정하고 있는 기준에 부합하는지 여부 - 예금자금·보험적립금의 이익과의 이해상충 문제 소지가 있는지 여부

※ 자금운용관리 관련사항은 훈령, 예규 외 자산별 위탁자산·간접투자자산 운용기준, 평가기준에 관한 사항 등 자금운용과 관련한 자금운용관리 부서*의 내부기준 포함

* 자금운용관리 내부통제지침 제2조 제3호 및 제4호를 기준으로 함(금융총괄과는 자금운용총괄담당, 보험기획과는 보험손익·재정담당 업무에 한함)

2. 우정사업 신상품의 도입(제5조제1항제2호관련)

심의기준	심의 내용
가. 절차 준수	- 관계부처와 협의가 필요한 경우, 협의절차 이행 여부 - 각종 위원회의 사전심의가 필요한 경우, 심의절차 준수 여부 - 제휴 상품의 경우 제휴업체가 적절한 검토 및 절차를 통해 선정되었는지 여부 - 그 밖에 신상품 개발 및 도입기준에 대한 내부 규정 절차 준수 여부 등
나. 명확성	- 상품 내용이 명확하고, 쉽고 간결하게 정의 되어있는 지 여부 등
다. 고객 보호 및 공정성	- 소비자에게 일방적으로 불리한 사항은 없는지 여부 - 기존 유사상품의 통폐합 시 이에 따른 소비자 보호 대책 여부 - 금융상품 불완전 판매 가능성 등 분쟁요소에 대한 사전 검토 및 충분한 대책 수립 여부 등 - 정당한 서비스 이외의 사례금, 출연금 지급 등 영업 과당경쟁 유발 소 지 여부 등
라. 적정 책임	- 제휴 상품의 경우 계약 기간 내 계약사항의 이행이 가능한지 여부 및 이행이 되지 못했을 경우의 위험 부담에 대한 검토 여부
마. 윤리성	- 우정사업의 윤리강령, 경영방침 및 일반적인 정부기업의 사회적 책임 (윤리적 책임·사회공헌적 책임 등) 에 어긋나지 않는지 여부 등
바. 금융사고 예방	- 우체국 금융사고 방지를 위한 충분한 제도적 조치가 되어 있는지 여부 등

3. 우정사업 상품 약관의 제·개정 (제5조제1항제3호관련)

심의기준	심의 내용
가. 명확성	- 고객이 약관의 내용을 쉽게 알 수 있도록 한글 및 표준화·체계화된 용어를 사용하고, 중요한 내용을 부호·문자·색채 등으로 명확하게 표시하였는지 여부 등
나. 고객 보호	- 우체국의 고의 또는 중대한 과실로 인한 법률상의 책임을 배제하거나, 상당한 이유없이 손해배상범위를 제한하였는지 여부 - 우체국이 부담하여야 할 위험을 고객에게 이전시키는 조항 등 고객에게 일방적으로 부당하게 불리한 조항 포함 여부 - 업무상 알게 된 고객의 비밀을 정당한 이유없이 누설하는 것을 허용하는 조항 포함 여부 - 금융상품의 경우 가입대상, 방법, 납입금액, 납입기간, 만기금리 등 필요 사항의 적정표시 여부
다. 적정 책임	- 위험고지, 과세관련 사항 등 면책을 위해 필수 사항 포함 여부 - 우정사업본부의 책임한도가 적정하며, 명확히 표시되어있는지 여부 - 부대서비스 요건이 명확히 표시되어있는지 여부 등

4. 우정사업본부를 당사자로 하는 계약·협약 등의 체결 또는 변경(제5조제1항제4호관련) 및 우체국예금자금 및 우체국보험적립금 운용 관련 계약의 체결 또는 변경(제5조제1항제6호관련)

심의기준	심의 내용
가. 절차 준수	- 본부내 책임 부서 간에 협의회가 충분히 완료되었는지 여부 - 계약 상대방이 적절한 검토 및 절차를 통해 선정되었는지 여부 등
나. 적법성	- 계약의 목적, 금액, 이행 기간, 보증금, 위험부담, 지체상금, 기타 필요한 사항 기재 여부 - 계약의 목적 등이 관계 법규에 어긋나지 않는지 여부 등
다. 공정성	- 계약 내용 중 계약자간 부당한 공동행위 또는 불공정 거래행위 포함 여부 - 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결하는지 여부 등 - 상대방의 계약상의 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건의 포함 여부 등
라. 적정 책임	- 계약 미 이행시 책임 한계가 적정한지 여부 - 상대방의 계약 불이행 등에 대한 적정 대책 여부 등
마. 윤리성	- 우정사업의 윤리강령, 경영방침 및 일반적인 정부기업의 사회적 책임(윤리적 책임, 사회공헌적 책임 등)에 어긋나지 않는지 여부 등
바. 기타 운용점검	- 거래기관 선정 평가기준 준수여부 등 적절한 검토 및 절차를 통해 계약 상대방이 선정되었는지 여부 등 - 내부 지침에 의해 선정된 거래제한 기관 해당여부 등 계약 관련 위험소지 여부 - 거래기관이 우본에서 퇴직한 자금운용 관리 직원을 채용한 경우로써, 대상계약이 우본과의 이해상충 문제 소지가 있는지 여부 등

5. 우체국예금 자금 및 우체국보험 적립금 위탁 운용사 선정을 위한 공고문(제5조 제1항제5호관련)

심의기준	심의 내용
가. 절차준수	- 선정 공고의 방식과 절차가 법령, 훈령 및 예규 등을 준수했는지 여부 - 위탁운용사 선정의 기준 및 요건에 대하여 충분한 검토가 이루어졌는지 여부
나. 적법성	- 계약의 목적, 금액, 이행 기간, 위험부담, 결격사유, 기타 입찰에 필요한 사항 기재 여부 - 입찰업체가 책임을 이행하지 않을 경우 제재사항이 기재되었는지 여부
다. 공정성	- 평가 기준이 과도하게 참여 경쟁을 제한하거나 어느 특정 업체에게 유리하거나 불리하게 규정되었는지 여부 - 선정의 기준 및 요건이 위탁운용사에게 지나치게 불리하거나 우체국에 지나치게 유리하여 불공정한 경우에 해당하는지 여부 - 상대방의 계약상의 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건의 포함 여부 등
라. 투명성	- 위탁운용사 선정에 대한 결격사유, 평가항목 및 배점 등을 최대한 합리적으로 공개하였는지 여부 - 위탁운용사 선정에 있어 평가자의 재량권이 남용되지 아니하도록 평가기준 등이 구체적으로 명확하게 규정되어 있는지 여부 등
마. 명확성	- 위탁운용사 선정의 기준 및 요건이 이해하기 쉬운 용어와 표현으로 명확하게 규정되어 있는지 여부 - 용어, 문구 등이 불명확하여 사후 해석 등과 관련하여 분쟁 가능성이 존재하는지 여부 - 일반적인 유사중복되는 공고문과 달리 특별한 이유 없이 다른 형식을 취하고 있는지 여부
바. 기타 운용점검	- 위탁운용사 선정의 기준 및 요건 및 선정 공고의 방식과 절차가 내부 훈령 및 예규 등을 준수했는지 여부 - 위탁운용사 선정에 있어 평가자의 재량권이 남용되지 아니하도록 평가기준 등이 구체적으로 명확하게 규정되어 있는지 여부 등

6. 우정사업 상품 안내장 제작(제5조제1항제8호관련)

심의기준	심의 내용
가. 명확성	- 안내장의 의미를 명확하게 하기 위하여 용어의 추가 또는 삭제가 필요한지 여부 등
나. 공정성	- 상품에 대하여 사실과 다르게 표시하거나 사실을 지나치게 부풀려 작성하였는지 여부 등(허위·과장) - 안내장의 내용이 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시되었는지 여부 등(기만) - 비교대상 및 기준을 명시하지 아니하거나 객관적인 근거없이 자기 또는 우리의 상품을 다른 사업자의 상품등과 비교하여 우량 또는 유리하다고 표시하였는지 여부 등(부당 비교) - 다른 사업자의 상품등에 관하여 객관적인 근거가 없이 표시하거나 불리한 사실만을 표시하여 비방하였는지 여부 등(비방)
다. 체계성	- 고객이 이해하기 쉽도록 체계적으로 작성되었는지 여부 등